

1500214-78.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132423/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17932261 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1114/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2132423 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500214-78.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500214-78.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132423/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17932261 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1114/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2132423 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1114/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERLEY BATISTA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

WANDERLEY BATISTA JUNIOR, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, "caput", c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, em data incerta, mas no interregno entre 05/12/2014 e 14/05/2021, em local desconhecido, recebeu, e, no dia 14 de maio deste ano, por volta das 18h05min, no Viaduto Jânio Quadros, altura do n. 01, Centro, nesta cidade e comarca de Limeira/SP, conduzia, em proveito próprio, e em ocasião de calamidade pública decorrente pela pandemia do COVID-19, o veículo "Fiat/Strada Adventure", cor vermelha, placa OQT 7317/Belo Horizonte - MG, ostentando placa PWF 2723/Ipatinga - MG, sabendo ser produto de crime. Ainda, no dia 14 de maio deste ano, por volta das 18h05min, no Viaduto Jânio Quadros, altura do n. 01, Centro, nesta cidade e comarca de Limeira/SP, em ocasião de calamidade pública decorrente pela pandemia do COVID-19, guardava e transportava, entre Estados da Federação, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o total de 111 (cento onze) tijolos porções de "maconha" ("tetrahydrocannabinol"), com peso líquido de aproximadamente 65kg (sessenta e cinco quilos), substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica.

Defesa preliminar às fls. 144/145.

A denúncia foi recebida em 02 de setembro de 2021. (fls. 150/151).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 237/255). A Defesa, por seu turno, postulou a absolvição do réu por insuficiência de provas, realizando ponderações subsidiárias sobre a pena (fls. 263/272).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

Presente a materialidade dos delitos de tráfico e receptação, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 13/16), a prisão em flagrante do denunciado (fls. 05/06), o auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, o auto de constatação de fls. 44/46, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 170/172, laudos do veículo de fls. 163/169 e a prova testemunhal.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas.

Deveras, o Guarda Municipal ANDRÉ EMÍLIO MAEZZI HAILER, na fase administrativa e em édito (fls. 07/08 e mídia à fl. 200), declarou que, juntamente com o colega, efetuavam patrulhamento pelo Jardim Boa Vista, quando avistaram um indivíduo conduzindo o veículo no contrafluxo. Ao avistar a guarnição, fechou o vidro, o que lhes chamou a atenção. Assim, decidiram efetuar sua abordagem, tendo o acusado confessado que havia perdido e que estava tudo dentro do carro. Em vistoria, localizaram 111 (cento e onze) tijolos de "maconha", pesando cerca de 65 kg (sessenta e cinco quilogramas). Também perceberam que o veículo apresentava adulteração na numeração do chassi, e que se tratava de produto de crime. O réu não informou de quem era a droga e para onde a levaria, apenas que era em direção à Rodovia Fernão Dias.

O Guarda Municipal OSVALDO MOREIRA JUNIOR apresentou idêntico depoimento (fls. 09/10 e mídia à fl. 199).

De sua vez, a vítima WENCESLAU LEWICKI CUNHA MELLO afirmou que, em realidade, o veículo apreendido com o réu era de propriedade da "Fiat", empresa em que trabalhava. Confirmou que foi o responsável pela elaboração do boletim de ocorrência em Belo Horizonte/MG, após ter sido furtado (mídia à fl. 233).

Por fim, o réu, em interrogatório judicial, confessou a autoria do delito, dizendo que passava por dificuldades financeiras em decorrência da pandemia. Asseverou que um conhecido de Atibaia/SP, de prenome "Bruno", convidou-o para buscar um material em Limeira/SP, pelo valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Então, deslocou-se até Campinas/SP, no Shopping Dom Pedro, em companhia de Bruno, o qual entrou em contato com um indivíduo de apelido "Cabeça", que foi até o local e conduziu-o até Atibaia, onde recebeu a missão de conduzir um veículo até o Posto Graal de Limeira. Recebeu R\$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro para abastecer e demais gastos. Ao chegar ao Posto Graal, já havia indivíduos esperando-lhe. Conduziram-no a um local, onde deveria aguardar o carregamento do veículo com as drogas. Em seguida, com o veículo já carregado, com destino a Atibaia, pela Rodovia Fernão Dias, foi abordado enquanto trafegava por Limeira. Disse que seu celular não foi localizado. Aduziu que morava em Machado/MG e que conheceu Bruno lá. Negou ter ciência de que a caminhonete que conduzia era produto de crime, e que o tráfico era interestadual (mídia à fl. 233).

Note-se que a confissão parcial do réu em juízo restou integralmente corroborada pelos demais elementos de convicção amealhados no bojo destes autos, tanto na fase administrativa quanto em pretório.

Cumprе ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos policiais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade. A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios:

§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. (grifo nosso)

No caso vertente, o relato dos guardas, a quantidade de drogas, bem como seu modo de acondicionamento, além da confissão, corrobora a tese de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros.

A causa de aumento do tráfico interestadual, de sua vez, deve prosseguir com a condenação, porquanto o réu era de Minas Gerais, tendo vindo especialmente de lá para o estado de São Paulo, sendo certo, ainda, que o próprio acusado, informalmente, alegou que levaria as drogas para a rodovia Fernão Dias, a qual faz a ligação entre os referidos estados.

Ademais, não faria sentido a organização criminosa contratar pessoa de Minas Gerais, caso o transporte fosse ocorrer entre dois municípios do estado de São Paulo que são relativamente próximos, como Atibaia e Limeira.

O mesmo sucede em relação ao delito de receptação, porquanto o acusado foi preso na posse de veículo objeto de furto, com adulteração de numeração de chassi e documentos falsificados, sendo o dolo deduzido das circunstâncias. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Conjunturas fáticas o incriminam. Pena bem dosada. Regime semiaberto não alterado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0002848-39.2016.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/01/2018, g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem furtado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não comprovada – Prova testemunhal segura – Réu que sabia da proveniência ilícita do bem – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0028221-45.2014.8.26.0602; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017, realce não previsto no original)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO – A ESCUSA APRESENTADA NÃO PODERIA MESMO VINGAR, POIS NENHUMA PROVA FEZ DA AQUISIÇÃO LÍCITA – AFIRMAÇÃO SIMPLÓRIA DE QUE ADQUIRIU O CELULAR POR PREÇO MÓDICO EM FEIRA "DO ROLO" – DOLO DEDUZIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO – A REINCIDÊNCIA AFASTA BENEFÍCIOS E JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação 0001423-49.2017.8.26.0050; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017, g.n.)

Imperativa, nesse contexto, a condenação.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

1) artigo 33, "caput", c/c o artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são desfavoráveis, ante os maus antecedentes (fl. 58) e a elevada quantidade de drogas, de modo que fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, não atinge somente a vítima, mas toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento do crime pela ré. Não incidem atenuantes, já que a confissão do réu foi

parcial, não abrangendo a causa de aumento de pena.

Na terceira fase, em razão de o tráfico ter ocorrido entre os Estados de São Paulo e Maranhão, aplico a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, agravando a pena em 1/6 (um sexto), obtendo-se a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Deixo, por outro lado, de reconhecer a minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a grande quantidade de drogas, e os maus antecedentes, inferindo-se que o acusado integrava organização criminosa, tornando-se definitiva, com isso, a reprimenda penal em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, ausentes elementos que permitam aferir a condição econômica do réu.

2) Crime do artigo 180, "caput", do Código Penal

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são inadequadas, em face dos maus antecedentes (fl. 58), motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, não atinge somente a vítima, mas toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento do crime pela ré. Não incidem atenuantes.

Ausentes outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3) Concurso material - artigo 69, do CP

Tendo em vista o concurso material, somo as reprimendas mencionadas, alcançando o montante de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa.

A quantidade de pena, os maus antecedentes, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a gravidade em concreto dos crimes, receptação de veículo furtado em Minas Gerais, e tráfico interestadual de 111 (cento e onze) tijolos de "maconha", com peso aproximado de 65 kg (sessenta e cinco quilogramas), impõem a fixação do regime inicial fechado, a teor do artigo 33, do Código Penal, não sendo cabíveis ou recomendáveis a substituição do artigo 44, do CP, ou a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o acusado WANDERLEY BATISTA JUNIOR, devidamente qualificado, à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, e artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.

Permanecendo inalterado o panorama fático em que decretada a prisão preventiva, deve ser o acusado recomendado onde se encontra recolhido, notadamente para a garantia da ordem pública, evitando-se que, solto, torne o réu a praticar delito tão pernicioso à população em geral, reiterando-se os termos da decisão de fls. 92/95. Oficie-se.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas, guardada quantidade suficiente para a contraprova, bem como determino a perda dos demais bens apreendidos em favor da

União, revertidos ao Funad, a teor do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 91, inciso II, do Código Penal, cuidando-se de produtos evidentes do tráfico, já que o acusado não demonstrou sua origem lícita, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé, intimando-se a vítima e proprietária do veículo "Fiat/Strada" a manifestar-se quanto ao interesse na restituição do bem.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Limeira, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA